



Nr. 596 Ministerbesprechung vom 8. Dezember 1931, 11.30 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 412–413

Anwesend: Dietrich, Warmbold, Joël, Schätzel, Schlange; RSparkom. Saemisch; StS v. Bülow, Zweigert, Geib, Pünder, Meissner, Trendelenburg; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden, Schwerin v. Krosigk; Oberst Bitthorn; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

1. Gehaltskürzung.
2. Uniformverbot.
3. Reichsfluchtsteuer.
4. Unterzeichnung der Notverordnung.

1. Gehaltskürzung.

Den Vorsitz führte der Stellvertreter des Reichskanzlers der Reichsminister der Finanzen.

Oberst Bitthorn trug eine Reihe von Änderungswünschen zum Entwurf des Kapitels Gehaltskürzung¹ vor, die darauf hinauslaufen, die Angehörigen der Reichswehr auch hinsichtlich der Übergangsbezüge von den Kürzungsmaßnahmen auszuschließen. Er erklärte ferner, daß das Reichswehrministerium sich mit der Kürzung der Übergangsbezüge jedoch abfinden könne, wenn eine möglichst restlose Unterbringung der Versorgungsanwärter sichergestellt werde².

Der Reichsminister der Finanzen erklärte diese Forderung jedenfalls im gegenwärtigen Augenblick für unerfüllbar, stellte aber in Aussicht, daß über die Unterbringung der Versorgungsanwärter binnen kurzem mit den in erster Linie beteiligten Ressorts gesondert verhandelt werden solle³.

Der Reichspostminister schloß sich dieser Erklärung an.

Oberst Bitthorn erwiderte, daß er sich unter diesen Umständen mit den in Frage kommenden Paragraphen des Gehaltskürzungskapitels nicht einverstanden erkläre. Er bat die Sitzungen zu unterbrechen, um General von Schleicher herbeizurufen, damit dieser nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme habe.

Diesen Antrag lehnte der Reichsminister der Finanzen nachdrücklich ab mit dem Hinweis darauf, daß mit General von Schleicher bereits mehrfach über denselben Fragenkomplex verhandelt worden sei.

¹ Vgl. Dok. Nr. 585, P. 2.

² Vgl. Dok. Nr. 594, P. 6.

³ Hierzu Dok. Nr. 612, P. 4.

Er stellte sodann die Zustimmung der Mehrheit des Reichskabinetts mit dem vorliegenden Entwurf des Kapitels Gehaltskürzung fest ⁴.

2. Uniformverbot.

Auf Vortrag von *Staatssekretär Dr. Zweigert* billigte das Reichskabinett einige Änderungen im Entwurf des Kapitels über das Uniformverbot ⁵.

3. Reichsfluchtsteuer.

Ministerialdirektor Dr. Zarden trug vor, daß sich an dem bereits verabschiedeten Entwurf des Kapitels Reichsflucht einige Änderungen als notwendig herausgestellt hätten für die Fälle des doppelten Wohnsitzes des Steuerschuldners ⁶. Diese Änderungen wurden vom *Kabinett* gebilligt ⁷.

4. Unterzeichnung der Notverordnung.

Nach kurzer Aussprache einigte sich das *Kabinett* dahin, daß die Notverordnung nur die Unterschriften des *Reichskanzlers* und des *Reichsinnenministers* tragen soll und daß darüber hinaus nur noch eine Mitunterzeichnung durch den *Reichsminister der Finanzen* in seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Reichskanzlers erwogen werden soll ⁸.

⁴ Siehe die NotVo. vom 8.12.31, Siebenter Teil, Kapitel VI (RGBl. I, S. 609, hier S. 738).

⁵ Vgl. hierzu Kapitel II des Achten Teils der NotVo. vom 8.12.31. Grundsätzlich war das Tragen von Abzeichen und Uniformen in der Öffentlichkeit verboten, doch wurde dies unter Berufung auf § 8 der Vo. zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28.3.31 (RGBl. I, S. 79) praktisch wieder aufgehoben (RGBl. 1931 I, S. 699, hier S. 743). Wegen des Uniformverbots wandte sich der Reichsausschuß der Deutschen Jugendverbände mit einer Eingabe vom 21.12.31 an den RK, in der die entstandene Rechtsunsicherheit beklagt wurde: „Zuständig für die Beurteilung, ob eine Vereinigung als politische Vereinigung anzusehen ist, sind durch das neue Uniformverbot die Gerichte geworden, die möglicherweise unter Zugrundelegung der Judikatur des Reichsvereinsgesetzes nunmehr den Begriff der politischen Vereinigung sehr weit fassen werden. Es ist also zu befürchten, daß auch solche Vereinigungen nunmehr von dem Uniformverbot betroffen werden, die nur gelegentlich sich mit politischen Fragen beschäftigen. Jede Jugendgruppe irgendeiner Gewerkschaft, jede konfessionelle Jugendgruppe, die, wie es heute zu den Bildungsaufgaben sämtlicher Jugendverbände gehört, sich gelegentlich und nicht als Hauptzweck mit politischen Fragen beschäftigen, müssen gewärtigen, die Bestimmungen des Uniformverbots gegen sich angewandt zu sehen. Die Mitglieder dieser Verbände geraten um so leichter in die Gefahr, gegen das Uniformverbot zu verstoßen, als bei fast allen Verbänden das Tragen einer einheitlichen Tracht, die aber keinerlei politischdemonstrativen Charakter hat, sondern das Zeichen einer pädagogisch gebundenen Gemeinschaft darstellt, üblich ist. Den Mitgliedern dieser Verbände fehlt das subjektive Bewußtsein, einer politischen Vereinigung im Sinne der Notverordnung anzugehören und deshalb beim Tragen ihrer Tracht oder ihrer Abzeichen gegen das Uniformverbot zu verstoßen“. Der Reichsausschuß der Deutschen Jugendverbände bat deshalb den RK, die NotVo. so abzuändern, daß die Jugendverbände nicht mehr unter das Uniformverbot fielen (Schreiben der Ersten Vorsitzenden Margarete Schuchert und des Geschäftsführers Hermann Maaß in R 43 I/2701 a, Bl. 307–308, Zitat Bl. 307).

⁶ Vgl. Dok. Nr. 589.

⁷ NotVo. vom 8.12.31, Siebenter Teil, Kapitel III (RGBl. I, S. 699, hier S. 731).

⁸ Diese, von der bisherigen Praxis abweichende Unterzeichnungsregelung war notwendig geworden, weil der RWiM sich weigerte, die Umsatzsteuererhöhung mitzutragen: siehe Dok. Nr. 591, Anm. 14. Nach der Ministerbesprechung fand um 12 Uhr eine Besprechung Brünings mit Warmbold über die Frage der Unterzeichnung der NotVo. und Warmbolds Rücktrittsgesuch statt: Nachl. Pünder Nr. 44, Bl. 174. Vgl. auch Brünings Darstellung in seinen Memoiren, S. 479.

Die Vierte Vo. des RPräs. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8.12.31 wurde veröffentlicht in RGBl. 1931 I, S. 699.

Über die NotVo. brachte WTB am 9.12.31 eine amtliche Verlautbarung (R 43 I/2375, S. 755–773). Am Abend des 8.12.31 hielt der RK eine Rundfunkrede, die von WTB Nr. 2587 am 9.12.31 gedruckt wurde (R 43 I/2375, S. 775–778). Weitere WTB-Meldungen mit Reden Stegerwalds und Dietrichs zur NotVo. in R 43 I/2375, S. 779–795.

Zitierhinweis

Nr. 596 Ministerbesprechung vom 8. Dezember 1931, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2086–2087 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D596>